

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9773 -
9774/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะโปโล ลอเรน คัม
ปะนี

โจทก์

บริษัท โปโล ช็อปปิ้ง เฮ้าส์ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 249

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41

โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยที่ 3 ทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศต่าง ๆ หลายสิบประเทศ และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยก่อนที่จำเลยที่ 3 จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยที่ 3 แม้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ขอจดทะเบียนจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 3 มีสิทธิดีกว่าโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทคดีนี้

เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 เป็นรูปคนขี่ม้าตีสลึงอยู่เหนืออักษรโรมันคำว่า GALLOP รูปคนขี่ม้าตีสลึงเป็นสิ่งสาระสำคัญในการสังเกตจดจำของบุคคลทั่วไป เพราะมีขนาดใหญ่และเห็นเด่นชัดกว่าตัวอักษรคำว่า GALLOP มาก รูปลักษณะคนขี่

ม้าตีดิลีของจำเลยที่ 3 ก็คล้ายคลึงกับรูปคนที่ม้าตีดิลีของโจทก์ เครื่องหมายการค้ารูปคนที่ม้าตีดิลีของจำเลยที่ 3 จึงคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของและใช้เครื่องหมายการค้ารูปคนที่ม้าตีดิลีกับสินค้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายและสินค้าอื่นอีกหลายชนิดที่ประเทศต่าง ๆ หลายสิบประเทศรวมทั้งประเทศไทยมาก่อนจำเลยที่ 3 สินค้าของโจทก์ก็มีบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยได้ส่งมาขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานครหลายแห่งรวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย และได้มีการโฆษณาสินค้าของโจทก์ในนิตยสารหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยแพร่หลายมาเป็นเวลานานปีแล้ว การที่จำเลยที่ 3 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปคนที่ม้าตีดิลีเพื่อใช้กับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ โดยประสงค์จะฉวยโอกาสแอบอิงเครื่องหมายการค้าของโจทก์แสวงหาประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าของจำเลย การกระทำดังกล่าวย่อมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อหรือใช้สินค้านั้นอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 3 เป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต จำเลยที่ 3 ไม่มีสิทธิจะทำได้

โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อภาษาอังกฤษว่า THEPOLOLAURENCOMPANY ชื่อเป็นภาษาไทยว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะโปโลเรนคัมปะนี โจทก์ประกอบการค้าโดยส่งสินค้าไปจำหน่ายตามประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย สินค้าที่จำหน่ายได้แก่เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายและสินค้าอื่น ๆ ส่วนจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อว่าบริษัทโปโลช้อปปิ้งเฮ้าส์ จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า POLOSHOPPINGHOUSECO.,LTD. และใช้ชื่อร้านค้าซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ว่า POLOSHOPPINGHOUSE ประกอบกิจการค้าขายสินค้าหลายชนิด รวมทั้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกับโจทก์ ชื่อของจำเลยที่ 1 รวมทั้งชื่อร้านค้าดังกล่าวก็มีความหมายว่า เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้านี้หรือตรา POLO หรือโปโลซึ่งคำว่า POLO หรือโปโลนี้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโจทก์ รวมทั้งเป็นคำในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งใช้แพร่หลายอยู่ทั่วโลกดังกล่าวมาข้างต้น

นอกจากนั้นจำเลยยังใช้คำ POLO ให้ปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดในดวงตราประทับของ
จำเลยที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน ถูบบรรจุสินค้าและใช้ป้ายซึ่งมีคำ POLO ติดที่สินค้าเสื้อผ้า
ซึ่งผลิตและจำหน่ายอยู่ในร้านค้าที่ตั้งขึ้นดังกล่าวด้วย ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ
ผิดว่าจำเลยที่ 1 คือโจทก์และกิจการร้านค้าของจำเลยที่ 1 เป็นกิจการค้าของโจทก์
เนื่องจากชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 และร้านค้าดังกล่าวมีคำว่า POLO หรือโปโลอยู่ด้วย
เมื่อโจทก์ใช้ชื่อว่า POLO หรือโปโลมานานจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และจำเลยได้นำชื่อ
นี้ไปใช้ในกิจการค้าขายสินค้าเช่นเดียวกับของโจทก์ ส่อแสดงว่าจำเลยมีเจตนานำชื่อ
POLO หรือโปโลมาใช้โดยเจตนาไม่สุจริต โดยเจตนาแสวงหาประโยชน์และความ
นิยมในชื่อและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยจึงไม่มีสิทธิจะทำได้ แม้โจทก์จะ
ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่ส่งสินค้ามาจำหน่ายที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่
จำเลยประกอบกิจการค้าอยู่ เมื่อโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของ
จำเลย ทั้งกรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิให้โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ต่างประเทศฟ้องคดีต่อศาลในประเทศไทย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

โจทก์ได้มีคำขอท้ายฟ้องตามที่โจทก์ฎีกาแล้ว และศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยถึง
สิทธิของโจทก์ในเรื่องนี้ว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ของจำเลยได้ แต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาให้เพราะความผิดพลาดเนื่องจากศาล
อุทธรณ์ระบุคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ไม่ครบถ้วน จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 3 เกินไปกว่าที่โจทก์มีคำขอมาทั้งกำหนด
ให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าทดแทนความแทนโจทก์อย่างคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะ
คดีทั้งสองสำนวนเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ปัญหาดังกล่าวแม้จำเลยทั้งสามไม่ได้ฎีกาแต่
เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย
เองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาร่วมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกและโจทก์ในสำนวนหลังเป็นโจทก์ เรียกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในสำนวนแรกเป็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 และเรียกจำเลยในสำนวนหลังเป็นจำเลยที่ 3

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องมีใจความว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นนิติบุคคลต่างมีจำเลยที่ 3 เป็นกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีสถานประกอบการค้าใช้ชื่อว่า POLO SHOPPING HOUSE (อ่านว่า โปโล ช็อปปิ้ง เฮาส์) อยู่ที่ 312 - 320 สยามสแควร์ ซอย 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย โจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าหลายเครื่องหมาย ได้แก่คำว่า POLO(อ่านว่า โปโล) คำว่า POLO RALPH LAUREN คำว่า POLO ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีคำว่า BY RALPH LAUREN เป็นภาคส่วนประกอบเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าตีคีสี่ในลักษณะต่าง ๆ เครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าตีคีสี่ที่อยู่รวมกับเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO หรือ RALPH LAUREN เป็นภาคส่วนประกอบ ตามเอกสารท้ายฟ้องสำนวนแรกหมายเลข 4 และเอกสารท้ายฟ้องสำนวนหลังหมายเลข 2 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2473 เพื่อใช้กับสินค้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และกระเป๋า โจทก์ใช้ชื่อทางการค้าคำว่า POLO กับกิจการของโจทก์ และใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลโจทก์ รวมทั้งใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นกับสินค้าของโจทก์หลายชนิดในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่าสิบปี

แล้ว สำหรับประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนและยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2524 จำเลยที่ 3 ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า GALLOP (อ่านว่า แกลลอป) เป็นภาคส่วน
ประกอบไว้ต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 38 ได้แก่
เครื่องนุ่งห่มและแต่งกายทั้งจำพวกโดยเจตนาไม่สุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์จากชื่อ
เสียงเกียรติคุณและความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลีของโจทก์
การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของ
จำเลยที่ 3 ที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลี โดยมีคำว่า GALLOP เป็นภาค
ส่วนประกอบเป็นสินค้าของโจทก์และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2524 จำเลยที่ 1 บังอาจ
นำเอาชื่อทางการค้าและสาระสำคัญของชื่อห้างโจทก์คือคำว่า POLO ไปจดทะเบียน
เป็นชื่อจำเลยที่ 1 ว่า บริษัทโปโล ช็อปปิง เฮ้าส์ จำกัด (POLO SHOPPING
HOUSE CO. , LTD.) รวมทั้งได้จดทะเบียนคำว่า POLO เป็นสาระสำคัญของดวง
ตราของจำเลยที่ 1 ด้วย นับแต่ปลายปี 2532 เป็นต้นมาจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันนำ
เครื่องหมายการค้าคำว่า POLO ไปใช้กับสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายที่ร่วม
กันผลิตขึ้น และนำเอาเครื่องหมายค้านั้นไปทำให้ปรากฏติดกับป้ายราคาสินค้าที่
กล่าวด้วย อันเป็นการลวงสาธารณชนทั่วไปให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าที่จำเลยทั้งสาม
ร่วมกันผลิตและเสนอจำหน่ายนั้นเป็นของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมอยู่
ด้วย นอกจากนี้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้นำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ไปใช้ให้ปรากฏในป้ายชื่อสถานประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และนำ
ไปใช้กับเอกสารที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วยการกระ
ทำของจำเลยทั้งสามดังกล่าวทั้งหมดเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้
รับความเสียหายต่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณชื่อในทางการค้า ชื่อนิติบุคคล
และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลี กับเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO และมีสิทธิใน

ชื่อทางการค้าคำว่า POLO กับเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO ดีกว่าจำเลยทั้งสาม บังคับจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 เสียใหม่ มิให้ใช้คำว่า POLO และโปโล รวมทั้งชื่อหรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับคำดังกล่าวเป็นชื่อ หรือส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 อีก และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเปลี่ยนดวง ตราบริษัทจำเลยที่ 1 เสียใหม่ มิให้มีคำว่า POLO ปรากฏอยู่ในดวงตราของจำเลยที่ 1 อีกต่อไป หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง เจตนาของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เลิกใช้คำว่า POLO SHOPPING HOUSE (โปโล ช็อปปิง เฮ้าส์) เป็นชื่อสถานประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และห้ามใช้คำว่า POLO เป็นชื่อหรือสาระสำคัญของชื่อสถานประกอบการค้าของ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อีกต่อไปด้วยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เลิกจำหน่ายและเสนอ จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า POLO โดยให้เก็บสินค้าที่กล่าว เสียให้หมดจากท้องตลาดให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เลิกใช้คำว่า POLO และโปโล กับ เอกสารที่ใช้ในการประกอบการค้าและภาชนะบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 อีก ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รื้อถอนป้ายชื่อที่มีคำว่า POLO และ POLO SHOPPING HOUSE ในบริเวณสถานประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เสียให้หมด ให้ จำเลยที่ 3 ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าตีสลึงทะเบียนเลขที่ 75688 คำขอเลขที่ 118436 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง เจตนาของจำเลยที่ 3 และห้ามจำเลยทั้งสามใช้และเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวทั้งหมดอีก ให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์เป็นรายเดือนเดือนละ 100,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะเลิก กระทำละเมิดต่อโจทก์และจนกว่าจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและดวงตรา บริษัทจำเลยที่ 1 เสียใหม่จนเสร็จสิ้นแล้ว

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากโจทก์ไม่ได้เป็น นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ-

อเมริกา โจทก์เพ่งยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2532 คำขอของโจทก์จะครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ยังไม่แน่นอน จำเลยทั้งสามไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่ได้เสียหายมากตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นเจ้าของมีสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า POLO กับเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO ดีกว่าจำเลยทั้งสามให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำเลยที่ 1 เสียใหม่ มิให้ใช้คำว่า POLO และโปโล รวมทั้งชื่อหรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับคำดังกล่าว เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเปลี่ยนดวงตราจำเลยที่ 1 เสียใหม่ มิให้มีคำว่า POLO ปรากฏอยู่ในดวงตราของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยทั้งสามเลิกใช้คำว่า POLO SHOPPING HOUSE (โปโล ช็อปปิ้งเฮ้าส์) เป็นชื่อสถานประกอบการค้าของจำเลยทั้งสาม และห้ามจำเลยทั้งสามใช้คำว่า POLO เป็นชื่อหรือสาระสำคัญของชื่อสถานประกอบการค้าของจำเลยทั้งสาม ให้จำเลยทั้งสามเลิกจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า POLO โดยให้จำเลยทั้งสามเก็บสินค้าดังกล่าวให้หมดจากท้องตลาด และห้ามมิให้จำเลยทั้งสามใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าที่กล่าว ให้จำเลยทั้งสามเลิกใช้คำว่า POLO และโปโลกับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการค้าและภาชนะบรรจุสินค้าของจำเลยทั้งสามให้จำเลยทั้งสามรื้อถอนป้ายชื่อที่มีคำว่า POLO หรือ POLO SHOPPING HOUSE ในบริเวณสถานประกอบการค้าของจำเลยทั้งสามให้หมด ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่

โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะเลิกกระทำละเมิดต่อโจทก์ และจนกว่าจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและดวงตราจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความนำสืบและที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาโดยจำเลยทั้งสามไม่ได้โต้แย้งฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียนตามกฎหมายของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสำเนาหนังสือรับรองพร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ.43 โจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO และเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลี ตลอดจนเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีคำว่า POLO และรูปคนขี่ม้าดีคลีเป็นสาระสำคัญ ตามรูปเครื่องหมายการค้าจำนวน 14 รูป เอกสารหมาย จ.44 โดยเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO และเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลีเริ่มใช้กับสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องนุ่งห่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2456 และปี 2515 ตามลำดับเรื่อยมา ต่อมาโจทก์ได้ขยายการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และได้นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประเทศไทยเมื่อปี 2528 และปี 2532 ตามเอกสารหมาย จ.74 ถึง จ.78 ด้วย ชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO และเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลีมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จักและนิยมของชาวต่างประเทศและชาวไทยมาเป็นเวลานานแล้ว ก่อนที่จำเลยทั้งสามจะใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยจำเลยที่ 3 เพ็ญนำรูปคนขี่ม้าดีคลีซึ่งอยู่เหนือคำว่า GALLOP ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำพวกที่ 38 เครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย ทั้งจำพวก ต่อกรมทะเบียนการค้าเมื่อปี 2524 ตามเอกสารหมาย จ.47 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกัน

ใช้ชื่อร้านค้าว่า POLO SHOPPING HOUSE ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

ปัญหาตามที่จำเลยทั้งสามฎีกาข้อแรกเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ว่าจำเลยที่ 3 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ก่อนโจทก์ จำเลยที่ 3 ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่า โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เห็นว่า โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยที่ 3 ทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศต่าง ๆ หลายสิบประเทศ และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยก่อนที่จำเลยที่ 3 จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยที่ 3 แม้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ขอจดทะเบียนจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 3 มีสิทธิดีกว่าโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทคดีนี้คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในประเด็นนี้ชอบแล้ว

ปัญหาต่อไป จำเลยทั้งสามกระทำการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้า ชื่อนิติบุคคล และเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสามฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 มีอักษรโรมันคำว่า GALLOP อ่านว่า แกลลอป เป็นสาระสำคัญแห่งการสังเกตจดจำ ไม่ใช่รูปคนขี่ม้าตีสลึง รูปคนขี่ม้าตีสลึงของจำเลยที่ 3 ไม่เหมือนหรือใกล้เคียงกับรูปคนขี่ม้าตีสลึงของโจทก์ จำเลยที่ 3 คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมิได้ลอกเลียนแบบจากโจทก์ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 เป็นรูปคนขี่ม้าตีสลึงอยู่เหนืออักษรโรมันคำว่า GALLOP รูปคนขี่ม้าตีสลึงน่าจะเป็นสิ่งสาระสำคัญในการสังเกตจดจำของบุคคลทั่วไปเพราะมีขนาดใหญ่และเห็นเด่นชัดกว่าตัวอักษรคำว่า GALLOP มาก รูปลักษณะคนขี่ม้าตีสลึงของจำเลยที่ 3 ก็คล้ายคลึงกับ

รูปคนขี่ม้าดีคิลีของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข.44 นอกจากนั้นตามคำเบิกความของ นายสมศักดิ์ พณิชกุล พยานโจทก์ซึ่งเคยรับราชการอยู่ที่กองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า ระหว่างปี 2522 ถึง 2533 ได้ความว่าเมื่อโจทก์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคิลีเมื่อปี 2532 ตามเอกสารหมายเลข.45 และ จ.46 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับจดทะเบียนให้ เนื่องจากไปเหมือนหรือ คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ตามเอกสารหมายเลข.47 ซึ่งก็คือเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 นั้นเอง กรณีจึงฟังได้ชัดแจ้งว่า เครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคิลีของจำเลยที่ 3 คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของและใช้เครื่องหมายการค้ารูปคน ขี่ม้าดีคิลีกับสินค้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายและสินค้าอื่นอีกหลายชนิดที่ประเทศ ต่าง ๆ หลายสิบประเทศรวมทั้งประเทศไทยมาก่อนจำเลยที่ 3 สินค้าของโจทก์ก็มี บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยได้ส่งมาขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำใน กรุงเทพมหานครหลายแห่งรวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย และได้มีการโฆษณาสินค้า ของโจทก์ในนิตยสารหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยแพร่หลายมาเป็นเวลานานปีแล้ว การที่จำเลยที่ 3 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคิลีเพื่อใช้กับสินค้าเครื่อง นุ่งห่มและแต่งกายเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ แสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่ 3 ว่า ประสงค์จะฉวยโอกาสแอบอิงเครื่องหมายการค้าของโจทก์แสวงหาประโยชน์จาก การจำหน่ายสินค้าของจำเลย การกระทำได้กล่าวย่อมนำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อ หรือใช้สินค้านั้นอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 3 เป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต จำเลยที่ 3 ไม่มีสิทธิจะทำได้ ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่าที่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดไป เพราะคำว่า POLOอ่านว่า โปโล เป็นคำ สามัญทั่วไป ใคร ๆ ก็สามารถใช้ได้นั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสามมิได้ยกปัญหานี้ขึ้นต่อสู้ ในคำให้การและไม่เป็นประเด็นแห่งคดี จึงไม่ใช่เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น

และศาลอุทธรณ์ ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค
หนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า บริษัทจำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ย่อมจะใช้ชื่อจำเลยที่ 1 เป็นชื่อสถานประกอบการและชื่อสถานการค้า
ได้จำเลยที่ 1 ไม่ได้แสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงและความนิยมใน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย จึง
ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามนั้น เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีชื่อภาษาอังกฤษว่า THE POLO LAUREN COMPANY ชื่อเป็น
ภาษาไทยว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะโปโลลอเรน คัมปะนี โจทก์ประกอบการค้าโดย
ส่งสินค้าไปจำหน่ายตามประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย สินค้าที่จำหน่ายได้แก่
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายและสินค้าอื่น ๆ ส่วนจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อว่าบริษัทโปโล
ช้อปปิ้ง เฮ้าส์ จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า POLOSHOPPING HOUSE CO. , LTD.
และใช้ชื่อร้านค้าซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ว่า POLO SHOPPING
HOUSE ประกอบกิจการค้าขายสินค้าหลายชนิดรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่ง
กายเช่นเดียวกับโจทก์ ชื่อของจำเลยที่ 1 รวมทั้งชื่อร้านค้าดังกล่าวก็มีความหมายว่า
เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้านี้ห้อหรือตรา POLO หรือโปโลซึ่งคำว่า POLO หรือโปโลนี้
เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโจทก์รวมทั้งเป็นคำในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสาร
หมาย จ.44 ซึ่งใช้แพร่หลายอยู่ทั่วโลกดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนั้นจำเลยยังใช้คำ
POLO ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดในดวงตราประทับของจำเลยที่ 1 ใบเสร็จรับเงินถุง
บรรจุสินค้า และใช้ป้ายซึ่งมีคำ POLO ติดที่สินค้าเสื้อผ้าซึ่งผลิตและจำหน่ายอยู่ใน
ร้านค้าที่ตั้งขึ้นดังกล่าวด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมทำให้นบุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่า
จำเลยที่ 1 คือโจทก์และกิจการร้านค้าของจำเลยเป็นกิจการค้าของโจทก์ เนื่องจาก
ชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 และร้านค้าดังกล่าวมีคำว่า POLO หรือโปโลอยู่ด้วย เมื่อโจทก์
ใช้ชื่อว่า POLO หรือโปโลมานานจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและจำเลยได้นำชื่อนี้ไปใช้ใน

กิจการค้าขายสินค้าเช่นเดียวกับของโจทก์ ส่อแสดงว่าจำเลยมีเจตนานำชื่อ POLO หรือโปโลมาใช้โดยเจตนาไม่สุจริต โดยเจตนาแสวงหาประโยชน์และความนิยมในชื่อและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยจึงไม่มีสิทธิจะทำได้ แม้โจทก์จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่ส่งสินค้ามาจำหน่ายที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่จำเลยประกอบกิจการค้าอยู่ เมื่อโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลย ทั้งกรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิให้โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศฟ้องคดีต่อศาลในประเทศไทย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

ที่จำเลยทั้งสามฎีกาข้อสุดท้ายในปัญหาเรื่องค่าเสียหายของโจทก์ว่า โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย หากโจทก์เสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท นั้น เห็นว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO และรูปคนขี่ม้าดีคลีดีกว่าจำเลย จำเลยเป็นฝ่ายลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปลงขาย ทำให้ผู้ซื้อสินค้าหลงผิดซื้อสินค้าจำเลยโดยเข้าใจผิดว่าเป็นของโจทก์ โจทก์ย่อมเป็นฝ่ายได้รับความเสียหาย และฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ แม้โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นได้ชัดแจ้งว่าโจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินเท่าใด ศาลก็มีอำนาจกำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์ได้รับชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

ปัญหาสุดท้ายโจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 3 เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลี ทะเบียนเลขที่ 75688 (คำขอเลขที่ 118436) กับห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอท้ายฟ้องด้วย เห็นว่า โจทก์ได้มีคำขอท้ายฟ้องตามที่โจทก์ฎีกาแล้ว และศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยถึงสิทธิของโจทก์ในเรื่องนี้ว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ แต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาให้เพราะความผิดหลงเนื่องจากศาลอุทธรณ์ระบุคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ไม่ครบถ้วนจึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

อนึ่งคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาบังคับจำเลยที่ 3 เกินไปกว่าที่โจทก์มีคำขอมา ทั้งกำหนดให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าทนายความแทนโจทก์อย่างคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะคดีทั้งสองสำนวนเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ปัญหาดังกล่าวแม้จำเลยทั้งสามไม่ได้ฎีกาแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง

ปัญหาสุดท้ายโจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 3 เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลี ทะเบียนเลขที่ 75688 (คำขอเลขที่ 118436) กับห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอท้ายฟ้องด้วย เห็นว่า โจทก์ได้มีคำขอท้ายฟ้องตามที่โจทก์ฎีกาแล้ว และศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยถึงสิทธิของโจทก์ในเรื่องนี้ว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ แต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาให้เพราะความผิดพลาดเนื่องจากศาลอุทธรณ์ระบุคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ไม่ครบถ้วน จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

อนึ่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาบังคับจำเลยที่ 3 เกินไปกว่าที่โจทก์มีคำขอมา ทั้งกำหนดให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าทนายความแทนโจทก์อย่างคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะคดีทั้งสองสำนวนเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ปัญหาดังกล่าวแม้จำเลยทั้งสามไม่ได้ฎีกาแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปคนขี่ม้าดีคลี และชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายการค้า คำว่า POLO ที่พิพาทและมีสิทธิดีกว่าจำเลยทั้งสามห้ามจำเลยทั้งสามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยที่ 3 ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 75688 (คำขอเลขที่ 118436) รูปคน

ชี้มาดีคัลลี หากจำเลยที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจำเลยที่ 1 เสียใหม่ มิให้ใช้คำว่า POLO รวมทั้งชื่อหรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับคำดังกล่าวเป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเปลี่ยนดวงตราจำเลยที่ 1 เสียใหม่ มิให้มิคำว่า POLO ปรากฏอยู่ในดวงตราของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เลิกใช้คำว่า POLO SHOPPING HOUSE (โปโล ช็อปปิ้ง เฮ้าส์) เป็นชื่อสถานประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และห้ามจำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้คำว่า POLO เป็นชื่อหรือสาระสำคัญของชื่อสถานประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เลิกจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า POLO โดยให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เก็บสินค้าดังกล่าวให้หมดจากท้องตลาดให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เลิกใช้คำว่า POLO และโปโลกับเอกสารที่ใช้ประกอบการค้าและโฆษณาบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รื้อถอนป้ายชื่อที่มีคำว่า POLO หรือ POLO SHOPPING HOUSE ในบริเวณสถานประกอบการค้าของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้หมด ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยแต่ละคนจะเลิกกระทำละเมิดต่อโจทก์ และเฉพาะจำเลยที่ 1 จนกว่าจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและดวงตราของจำเลยที่ 1 เสียใหม่จนแล้วเสร็จด้วย

(จเร อำนวยการพัฒนา-วุฒิ คราววุฒิ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ